CONTRATO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS ELECTRÓNICOS
ELGA - ACH

Yo, **MOISES ENRIQUE COREA VILLANUEVA** mayor de edad, de nacionalidad HONDUREÑA, Soltero con número de identificación o identidad número **0502198801554** y con domicilio en **CHOLOMA** quien actúa en su condición (Personal /Representante Legal) **MOISES ENRIQUE COREA VILLANUEVA** en adelante se denominará EL AFILIADO, USUARIO O TARJETAHABIENTE, y por otra parte COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA, con domicilio en la Colonia Alameda, tercera calle, avenida Tiburcio Carias Andino, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A., Edificio Principal y Registro Tributario Numero 08019999410656 debidamente representado por el abajo firmante, quien ostenta facultades suficientes para la suscripción de este documento, en adelante denominado LA COOPERATIVA, hemos convenido celebrar y como en efecto celebramos el presente contrato de **CONTRATO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS ELECTRÓNICOS ELGA - ACH** el cual se regirá de acuerdo a las siguientes condiciones: **PRIMERO. El OBJETO DEL CONTRATO.** - El servicio aquí contratado es para realizar TRANSFERENCIAS de fondos o de dinero mediante el Sistema ACH (Automated Clearing House, por sus siglas en inglés) el cual es una Cámara de Compensación de Transacciones Electrónicas de Pago. El ACH es un sistema de transferencias electrónicas de fondos que permite a las empresas y personas particulares, enviar y recibir electrónicamente desde sus bancos a sus propias oficinas, transferencias de dinero. **SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.** De conformidad con la disponibilidad del servicio de Transferencias Electrónicas Interbancarias a través del Sistema ACH se adicionan y establecen las condiciones siguientes: **1)** Por este acto EL AFILIADO autoriza a LA COOPERATIVA, para que proceda activar en su portal ELGA EN LINEA el servicio de Transferencias Electrónicas Interbancarias o ACH. **2)** El servicio permite el control de las operaciones que EL AFILIADO realiza, a través del sistema de 'Firmas Electrónicas'; por lo que, de ser requerido por parte de LA COOPERATIVA, EL AFILIADO deberá firmar el formulario correspondiente, declarando los usuarios autorizados para sus transacciones. **3)** El servicio descrito en el numeral anterior se regirá por el Reglamento del Sistema de Pago y las Normas Operativas Autorizadas por El Banco Central de Honduras. Las Normas Operativas están contenidas en el documento denominado las 'NORMAS OPERATIVAS CCTEP', que en adelante se denominara las 'NORMAS' las cuales EL AFILIADO declara conocer por haber recibido instrucciones sobre lo estipulado en dichas NORMAS sobre las transacciones a realizar, asimismo puede leer y obtener las mismas, en la página electrónica de LA COOPERATIVA, debido a lo anterior las acepta desde ya y se adhiriere a las mismas, aceptándolas como vinculantes. El horario y montos para el envío de las transferencias estarán regulados de acuerdo con lo establecido para este servicio por los Entes autorizados e indicados en las NORMAS. **TERCERO. CONDICIONES DE SERVICIO.** a) Las operaciones que EL AFILIADO podrá realizar a través de los servicios ELGA EN LINEA por medio de Internet, son aquellas que LA COOPERATIVA ha puesto a su disposición en el menú de este mismo servicio. b) El horario habilitado para los servicios por medio de Internet y cualquier modificación se notificará a EL AFILIADO a través de su sitio Web o notificación vía electrónica a la cuenta de correo registrada por EL AFILIADO. c) Los servicios ofrecidos bajo el presente contrato se regirán de acuerdo a lo establecido en La Ley del Sistema Financiero, Las Resoluciones y Circulares de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, el Código de Comercio, Ley de Cooperativas de Honduras y su Reglamento, Normativa emitida por el Consejo Nacional de Cooperativas de Honduras, Los Usos y Costumbres Mercantiles y demás principios Cooperativos generalmente aceptados. EL AFILIADO hará uso de estos servicios cumpliendo con todos los requerimientos y condiciones que se le señalen, así como las que en el futuro establezca LA COOPERATIVA, las que serán comunicadas a EL AFILIADO a través de los diferentes medios establecidos para ello. d) Las operaciones ordenadas por EL AFILIADO, una vez confirmada su recepción por la Institución receptora bancaria, no podrán repudiarse bajo ninguna forma o medio que esté a disposición de EL AFILIADO. **CUARTO. FACULTAD TRANSACCIONAL.** LA COOPERATIVA queda facultada para rechazar cualquier transacción que afecte cuentas de EL AFILIADO que, por cualquier causa, incluyendo, pero no limitándose a insuficiencia de fondos o revocación de pago o autorización; queda a discreción de LA COOPERATIVA el aceptara como genuina cualquier notificación escrita que LA COOPERATIVA de buena fe considere que ha sido expedida por un representante autorizado por EL AFILIADO cuyo nombre y firma estén registrados en los archivos de LA COOPERATIVA. **QUINTO. RESPONSABILIDAD TRANSACCIONAL.** LA COOPERATIVA será responsable únicamente por la prestación de los servicios contemplados en el presente contrato, en ningún caso LA COOPERATIVA será responsable por cualquier daño o perjuicio que EL AFILIADO haya sufrido resultante de actos u omisiones de EL AFILIADO en la utilización del servicio. LA COOPERATIVA queda exenta de responsabilidad por el cumplimiento de sus obligaciones en este contrato si tal incumplimiento se debe a razones de caso fortuito o fuerza mayor, imposiciones o restricciones legales, interrupción de las transmisiones o de los sistemas de comunicación, condiciones de emergencia o cualquier otra circunstancia fuera del control de LA COOPERATIVA. **SEPTIMO. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS. DE LA COOPERATIVA:** a) LA COOPERATIVA se obliga a prestar el servicio dentro de los límites bajo su control. b) En ningún caso LA COOPERATIVA será responsable de daños directos, indirectos, colaterales, incidentales o cualquier otro daño que surja del uso inadecuado del programa y la documentación. c) Bajo ninguna circunstancia LA COOPERATIVA solicitará a EL AFILIADO información confidencial de sus cuentas y contraseñas por

medios electrónicos o vía teléfono. **DE EL AFILIADO:** a) EL AFILIADO acepta eximir de responsabilidad a LA COOPERATIVA de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse por errores o fallas en los equipos o líneas o cualquier otra circunstancia, de cualquier origen, que impida el normal funcionamiento del sistema. Consecuentemente EL AFILIADO asume en estos supuestos la consecuencia del caso fortuito y/o fuerza mayor derivados de los eventos referidos. b) EL AFILIADO, asume responsabilidad plena de cumplimiento a las instrucciones enviadas a LA COOPERATIVA a través de los servicios electrónicos ingresados a través de la plataforma de ELGA EN LINEA habilitada para sus fines. c) EL AFILIADO libera a LA COOPERATIVA de cualquier responsabilidad por los efectos generados en errores de digitación en las transacciones registradas en la plataforma de LA COOPERATIVA. d) EL AFILIADO se compromete a mantener en la (s) cuenta (s) de depósito (s) abierta (s) en EL BANCO, saldos suficientes para cubrir el monto de las operaciones, más las respectivas comisiones y tasas que correspondan y exonera a LA COOPERATIVA de toda responsabilidad por transacciones que no se completen por la no disponibilidad de fondos, incorrecto uso del programa, problemas de transmisión de datos y eléctricos. e) En ningún caso LA COOPERATIVA será responsable de daños directos, indirectos, colaterales, incidentales o cualquier otro daño que surja del uso inadecuado del programa y la documentación por parte de EL AFILIADO. f) EL AFILIADO se responsabiliza de no permitir que terceros utilicen estos servicios, salvo los autorizados por el cliente, exonerando a LA COOPERATIVA por los daños o perjuicios que puedan presentarse ya sea por culpa o negligencia de EL AFILIADO. g) EL AFILIADO se obliga a comunicar con cinco (5) días calendario de anticipación a LA COOPERATIVA cualquier cambio de domicilio, número telefónico, usuario autorizado, firma registrada, denominación social y en general, cualquier otro dato que hubiese sido previamente facilitado a LA COOPERATIVA, quedando esta liberada de cualquier perjuicio que pudiera derivarse de la omisión de dicha comunicación. **OCTAVO. DEL PRECIO, COBROS Y CARGOS.** El valor por el servicio de transferencias ACH para EL AFILIADO es de L. 20.00 por transacción enviada, este valor podrá variar de tiempo en tiempo, el nuevo valor que establezca LA COOPERATIVA entrará en vigencia 10 días calendario después de haber sido notificado el cambio a EL AFILIADO notificación que se entenderá recibido mediante publicación en un periódico de mayor circulación en el país o a través de avisos colocados en las oficinas de LA COOPERATIVA, o anuncios radiales o a través el portal digital de LA COOPERATIVA, ya sea por varios o únicamente uno de estos medios utilizados a discreción de LA COOPERATIVA. **NOVENO. DURACIÓN.** Este contrato tendrá una duración indefinida no obstante podrá ser terminado por cualquiera de las partes con solo un aviso previo de 30 días calendario a la fecha de terminación. **DECIMO. TRANSMISIBILIDAD.** EL AFILIADO no podrá transferir los derechos y obligaciones contenidos en este contrato sin el consentimiento previo y por escrito de LA COOPERATIVA. **DECIMO PRIMERO. ACEPTACIÓN.** EL AFILIADO hace constar que ha leído y que acepta todas y cada una de las condiciones del presente Contrato, en conformidad al producto de Transferencias ACH, las cuales regirán el manejo de los Servicios que preste LA COOPERATIVA a EL AFILIADO, en consecuencia, cualquier omisión o falsedad en las mismas dará derecho a LA COOPERATIVA de dar por terminado el contrato.

En fe de lo anterior firmamos en la ciudad de San pedro sula a los 03 días del mes de septiembre del año 2023.

EL AFILIADO	LA COOPERATIVA